

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2538

บริษัท อัดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์

นาย เสนีย์ พ่วงภิญโญ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

เมื่อสัญญาขายใบยาสูบได้กำหนดเวลาชำระหนี้เงินทดรองล่วงหน้าที่ยังชำระอยู่ไว้เป็นงวดๆตามฤดูกาลผลิตใบยาสูบการที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ขายละเลยเสียไม่ได้ชำระเงินทดรองล่วงหน้าที่ได้รับไปให้แก่โจทก์ให้ครบถ้วนอันเป็นการผิดสัญญาและในกรณีผิดสัญญาสิทธิของคู่สัญญาที่จะบังคับเอาแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาประการหนึ่งก็คือบังคับให้คู่สัญญาปฏิบัติตามการชำระหนี้ตามมูลหนี้นั้นโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินทดรองล่วงหน้าให้แก่โจทก์ได้แม้โจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญาก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2524 จำเลยตกลงนำใบยาสูบแห่งที่ผลิตได้มาขายให้แก่โจทก์ โดยขอให้โจทก์จ่ายเงินทดรองเป็นค่าซื้อใบยาสูบแห่งล่วงหน้าให้แก่จำเลยก่อน เมื่อนำใบยาสูบแห่งมาขายให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยยินยอมให้โจทก์หักเงินค่าใบยาสูบแห่งชำระเงินทดรองที่จำเลยรับไปและยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในเงินทดรองที่จำเลยรับไปในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีตั้งแต่วันที่จำเลยรับเงินไปจากโจทก์ โจทก์ตกลงและจ่ายเงินทดรองให้จำเลยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน

2524 เป็นเงิน 2,500,000 บาทเมื่อจำเลยได้รับเงินทดรองไปแล้ว จำเลยนำไปยาสูบ
แห่งมาขายให้แก่โจทก์หลายครั้ง เมื่อหักเงินทดรองแล้วจำเลยเป็นหนี้โจทก์ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2528 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,715,688.47 บาทโจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิก
เฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน1,715,688.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
18.5 ต่อปี ของต้นเงิน1,425,509.20 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2524 โจทก์ติดต่อซื้อใบยาสูบแห่ง
จากจำเลยโดยจ่ายเงินทดรองล่วงหน้าให้โจทก์ไม่เคยขอซื้อใบยาสูบแห่งจากจำเลย
และไม่ได้ออกเลิกสัญญา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2พิพากษากลับ
ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 367,771.60 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงิน 70,941.60 บาทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2529 และของต้นเงิน 367,771.60 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2530เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยแต่เพียงว่า
โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญาโจทก์จึงไม่มี
อำนาจฟ้องนั้น พิจารณาคำแล้วเห็นว่าตามสัญญาเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 1 และ 2
เป็นนิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของโจทก์และจำเลย อันมีผลผูกพันให้
จำเลยชำระเงินทดรองล่วงหน้าซึ่งยังค้างโจทก์อยู่ตั้งแต่ปี 2524 เป็นเงิน918,660
บาท จำเลยชำระงวดแรกในฤดูการผลิตใบยาสูบ 26/27 เป็นเงิน325,000 บาท ชำระ
งวดที่สองในฤดูการผลิตใบยาสูบ 27/28 เป็นเงิน296,830 บาท และชำระงวดที่สาม
ในฤดูการผลิตใบยาสูบ 28/28 เป็นเงิน396,830 บาท ในวงเงิน 918,660 บาท โจทก์

จะไม่คิดดอกเบี้ยเห็นได้ว่า ตามสัญญาดังกล่าวได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เป็นงวด ๆ ตามฤดูกาลผลิตใบยาสูบ เมื่อจำเลยละเลยเสียไม่ได้ชำระเงินทดรองล่วงหน้าให้แก่โจทก์ให้ครบถ้วนอันเป็นการผิดสัญญา ในกรณีผิดสัญญาสิทธิของคู่สัญญาที่จะบังคับเอาแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาประการหนึ่งก็คือบังคับให้คู่สัญญาปฏิบัติตามการชำระหนี้ตามมูลหนี้นั้น กรณีนี้โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินทดรองล่วงหน้าให้แก่โจทก์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมาในฎีกานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 367,771.60 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 70,941.60 บาท นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2529 และของต้นเงิน 367,771.60 บาท นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 นั้น เป็นการเกินไปกว่าคำขอให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้อง(วันที่ 27 กรกฎาคม 2531) ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ปัญหาข้อนี้แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นฎีกา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 367,771.60 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งหนึ่งอย่างหนึ่ง การผิดสัญญาก็คือการไม่ชำระหนี้ตนเอง การไม่ชำระหนี้ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้อย่อมมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามการชำระหนี้ ซึ่งอาจเป็นการบังคับให้ชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง หรือให้ชำระค่าเสียหายก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 213 การฟ้องบังคับลูกหนี้ปฏิบัติตามการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จึงไม่เกี่ยวกับการเลิกสัญญา การไม่ชำระหนี้ย่อมทำให้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ด้วย เมื่อเลิกสัญญาแล้ว ก็ต้องบังคับหรือทำให้เกิดสิทธิตามผลของการเลิกสัญญาที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะที่เป็นอยู่เดิม การใช้เงินตามควรค่าแห่งการทำงานที่ทำไป และการเรียกร้องค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 หรือมีผลของการเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญานั้น ๆ ถ้ามีบัญญัติถึงผลของการเลิกสัญญาไว้โดยเฉพาะ ถ้าอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามผลของการเลิกสัญญาดังกล่าว ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิ อีกฝ่ายย่อมฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามผลของการเลิกสัญญาได้ จะเห็นได้ว่าการฟ้องทั้งสองกรณีมีข้อที่แตกต่างกันดังกล่าวผู้เป็นโจทก์จึงต้องพิจารณาให้ดีว่าจะฟ้องในลักษณะใด เพราะผลบังคับย่อมต่างกัน นั่นก็คือถ้าจะฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาก็ไม่ต้องเลิกสัญญาถ้าจะฟ้องบังคับตามผลของการเลิกสัญญาก็ต้องเลิกสัญญาเสียก่อนและถ้าเลิกสัญญาเสียแล้วก็จะกลับมาฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องสิทธิตามสัญญาที่เลิกไปแล้วนั้นไม่ได้ คดีนี้จำเลยมีความผูกพันที่จะต้องชำระเงินทดรองล่วงหน้าให้โจทก์ตามสัญญาอยู่แล้ว แต่กลับไม่ชำระเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงบังคับจำเลยตามสัญญาดังกล่าว กรณีมิใช่ว่า จะต้องเลิกสัญญาเสีย

ก่อนจึงจะเกิดสิทธิดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องจำเลยได้โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาก่อน
ไพโรจน์ วายุภาพ